ប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយជាសមាជិក។ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ អង្គការ**សេអាតូ** បានត្រូវរលត់បាត់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧ ពោលនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត ។

សន្ធិសញ្ញានេះ បានបំពេញបន្ថែមទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគូសបញ្ជាក់ឱ្យផ្លូវជាអាទិ៍អំពីសិទ្ធិនានានៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក អំពីសុវត្ថិភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯង និងកំណត់គោលដៅខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយជាសមាជិក។ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអង្គការ **សេអាតូ**បានត្រូវរលត់បាត់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៧ ពោលនៅពេលដែលប្រទេស កម្ពុជាវៀតណាម និងឡាវត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត។

អង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី

អង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺជាសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធារបស់ប៉ុណ្ណារដ្ឋនៅក្នុង តំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលមាននិន្នាការដើរតាមរបបសង្គមនិយមក្រោមការដឹកនាំរបស់សហភាពសូវៀត។ ការអង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញា**បាហាសា កូរ៉េខាងជើង** ហៅកាត់ថា **អូតង់** នាឆ្នាំ១៩៤៩ កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥៥ ក្រោមការផ្តួចផ្តើមរបស់មេដឹកនាំសូវៀត **គ្រូឆេវ** នៅទីក្រុងវ៉ាសូវី ប្រទេសប៉ូឡូញ។ បណ្តារដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងកតិកាសញ្ញានេះរួមមាន សហភាពសូវៀត ប្រទេសអាល់បានី ប្រទេសបុលហ្គារី ប្រទេសរ៉ូម៉ានី សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសហុងគ្រី ប្រទេសប៉ូឡូញ និងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ប៉ុន្តែប្រទេសយូហ្គោស្លាវី មិនបានចូលរួមទេ។ កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវីបានបញ្ចប់អត្ថិភាពរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩១ នៅពេលដែលសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមត្រូវដួលរលំ។

១.៤. នីតិអន្តរជាតិ

១.៥.១. និយមន័យ ៖នីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅនៅសតវទី ២០ នីតិអន្តរជាតិ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាច្បាប់នៃប្រទេសជាតិទាំងឡាយឬអាចនិយាយបានថាជាច្បាប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិការសិក្សាទៅលើ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺ យើងត្រូវផ្អែកទៅលើវិស័យសំខាន់ៗពីគឺៈ

១. ច្បាប់នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ

២. សន្ធិសញ្ញា អនុសញ្ញា កតិកាសសញ្ញា អនុស្សរណៈ និងកិច្ចព្រៀងអន្តរជាតិទាំងឡាយ។

- នីតិអន្តរជាតិ គឺជាវិធាន និង បញ្ញត្តិសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវច្បាប់ រវាងប្រជាតិ ឬ រដ្ឋ ។ ប្រការនេះគឺមានន័យថារដ្ឋត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនីតិអរន្តជាតិដូចគ្នា និងបុកគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។ ហើយតាមនិយមន័យម្យ៉ាងទៀត

- នីតិអន្តរជាតិ គឺជាវិធានទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋទាំងអស់ និង ភាពនីតិបុគ្គលដទៃទៀតទទួលយកជាចំណងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ហើយនីតិអន្តរជាតិមានបទបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់នង និងការប្រព្រឹត្តទៅរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិដែលប្រទេសភាគច្រើនបានកំណត់ថា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ នោះមានការពាក់ពាន់ទៅនិងបព្ហាសិទ្ធិ រវាងប្រជាជាតិ និង ប្រជាជាតិ រវាងប្រជាជាតិ និងពលរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់មូលដ្ឋាន ទាំងទស្សនៈទានបុរាណនៃច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិជាតិដូចជា លក្ខន្តិកៈ កម្មសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ចដំណើរការនិងដំណោះស្រាយនានា។ នីតិអន្តរជាតិ កើតចេញពីការទទួលយកដោយប្រជាតិទាំងឡាយថាជាច្បាប់សម្របសម្រួលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។
ទំនៀមទម្លាប់ និងអនុសញ្ញាជាប្រភពដំបូងនៃនីតិអន្តរជាតិ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិកើតមានឡើងនៅពេលណាដែលរដ្ឋទាំងឡាយសុខចិត្តគោរពតាម ដោយឆ្លងតាមការអនុវត្តជាទូទៅ និង ស្របគ្នា។

- នីតិប្រជាជាតិ ឬ នីតិអន្តរជាតិជានាមនៃកន្សោមក្រមច្បាប់ ជាទនៀមទម្លាប់ និងក្រមច្បាប់អនុសញ្ញា ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការគោរពពេញលេញ ដោយបណ្តារដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នា។
- នីតិអន្តរជាតិ ត្រូវបាននីតិវិទូប្រសិទ្ធិនាមថា ជានីតិអន្តរជាតិសាធារណៈដែលជាទូទៅបានៅផ្សារភ្ជាប់ទៅ និងរចនាសម្ពន្ធ័ និងដំណើការប្រព្រឹត្តនៃបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈក៏ពាក់ទៅ និងតួអង្គជាច្រើនទៀតដែលក្រៅពីរដ្ឋអធិបយ្យ ដូចជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនសាជីកម្មពហុជាតិ នីតិបុគ្គលទាំងលឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃនីតិអន្តរជាតិ ។

នីតិអន្តរជាតិៈ គឺជានីតិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះសង្គមអន្តរជាតិ។ ហើយនិយមន័យដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព នៃសង្គមអន្តរជាតិ ឬ សង្គមផ្ទៃក្នុង សង្គមរដ្ឋ។

ក.និយមន័យតាមលក្ខណៈទម្រង់នៃនីតិអន្តរជាតិ-នីតិអន្តរជាតិ

-ពាក្យនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីសង្គមជាតិ។ ពាក្យបកប្រែចេញពីពាក្យនីតិអន្តរជាតិ របស់ទស្សនៈវិទ្យាអង់គ្លេស Bentham នាឆ្នាំ១៧៨០ ។ នីតិអន្តរជាតិ ចែងពីទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋនិងរដ្ឋ ឬ នីតិអន្តរជាតិ គឺជានីតិអន្តររដ្ឋ ។ ស្របគ្នានេះដែល សង្គមអន្តរជាតិដែលចែងដោយនីតិអន្តររដ្ឋនោះគឺជាសង្គមអន្តររដ្ឋ ឬក៏សង្គមរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិគឺជាវិធាននីតិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះបុគ្គលផងដែរ ប៉ុន្តែនៅមានការជជែកគ្នា ច្រើនណាស់ អំពីរឿងនេះ។

នីតិអន្តរជាតិៈ គឺបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលដោះសស្រាយនៅទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ ពេលគឺ បទដ្ឋានប្បញ្ញត្តិបទដ្ឋានហាមឃាត់ឬបទដ្ឋានអនុញ្ញាត។ ហើយលំដាប់បទដ្ឋានគឺជាកត្តារៀបចំសង្គមហើយមានងារពី

រះបន្ថយអធិបតេយ្យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយនានូវសហប្រត្តិភាពរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ហើយបំពេញនូវបំណងចំពោះផលប្រយោជន៍រួម។ **នីតិអន្តរជាតិ** មានន័យដូចនិង **ច្បាប់របស់មនុស្ស** ប្រើដោយអ្នកច្បាប់ បារាំងឈ្មោះ Louis Renault នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៧៩ ហើយត្រូវបានយកមកប្រើឡើងវិញដោយលោក ចក ស៊ែល នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៣២។

១.៥.២. ចរិកលក្ខណៈនៃនីតិអន្តរជាតិ

១. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាវិធាន ដែលមានអបុភាពគិតយុត្ត

វិធានដែលមានអនុភាពគតិយុត្ត មានន័យថា នីតិអន្តរជាតិជាទូទៅមានចរិកលក្ខណៈបញ្ញា។ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកមកអនុវត្តជាចាំបាច់ ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈជាការចាប់បង្ខំនោះ ទេ ។

ឧទាហរណ៍ៈអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតដែលបានអនុម័តនៅទីក្រុងវីយ៉េន ប្រទេសអូទ្រីស ឆ្នាំ១៩៦១ នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានចែងអំពីបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកការទូតទាំងឡាយ។ ដូច្នេះរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងពីភពលោក ទោះបីជា មានទំហំទឹកដី ប្រជាជន សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លា ឬ ទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែទទួលយកនិងប្រតិបត្តិ ទៅតាមច្បាប់ការទូតនេះ ពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋណាក៏មានការទូតនិងមន្ត្រីកាទូតដែរ ។ ឧទាហរណ៍ មួយផ្សេងទៀតចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានសមុទ្រ ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកនូវ អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ។ ដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២ និង ចូលជាធរមាន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៤។

នីតិសមុទ្រនេះគឺជាជាផ្នែកមួយនៃនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់ធ្វើការបែងចែក និងសម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់សមុទ្រ ឱ្យបានស្មើគ្នាចៀសវាងជម្លោះដែលកើតចេញពីការវាតទីដែនសមុទ្រពីសំណាក់រដ្ឋណា មួយ។

២. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាវិធាននៅដាច់ជាផ្នែកៗ ទៅតាមប្រធានបទ

ប្រការនេះ មានន័យថា នីតិអន្តរជាតិមានប្រធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង ទៅតាម ហេតុការណ៍ នីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធានដែលនៅ ដាច់ៗពីគ្នាៈ

បទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ចូលជាធរមានថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០២។

វិស័យអប់រំ

អនុសញ្ញាប្រឆាំង នឹងការរើសអើងក្នុងវិស័យអប់រំ ចូលជាធរមានថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦២ ។

អំពើប្រល័យពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងផ្តន្ទាទោសលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៨ ។

វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។

វិស័យបរិស្ថាន

ពិធីសារក្រុងក្យូតូ ចំពោះគម្រោងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាស ។

វិស័យសិទ្ធមនុស្ស

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិល និងនយោបាយ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។

ពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលប់បំបាត់ចោលនូវរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ ចូលជាធរមាន នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៨១ ។

សិទ្ធកុមារ

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ចូលជាធរមាន ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០។

អំពីរដ្ឋ

អនុសញ្ញាអន្តររដ្ឋតំបន់អាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ចុះហត្ថលេខានៅទី ក្រុងម៉ុងតេវីដេអូ ប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣។

សន្ធិសញ្ញា

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦៩។

សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ស្ត្រី ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥៤។

៣. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈទទួលយល់ព្រមដោយរដ្ឋ

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិកកើតឡើងបាន អាស្រ័យដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ រដ្ឋភាគច្រើន តាមការផ្តល់យោបល់ ការពិភាក្សា ការកែតម្រូវ ការបំពេញបន្ថែម និង ការអនុម័ត ដូច្នេះរដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវតែទទួលយកមកអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួននីមួយៗ ហើយការទទួលយក នេះ គឺទទួលយកក្នុងលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការទទួលយកនីតិ អន្តរជាតិមកអនុវត្ត ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយស្មារតីទទួលខុស ត្រូវខ្ពស់ជាងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលសៀមចូលមកកាន់កាប់ ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជា នៅឆ្នាំ១៩៥៤ និង បានយកវត្ថុបុរាណជាច្រើនពីប្រាសាទនោះប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅ តុលាការអន្តរជាតិ ក្រុងឡាអេ។ តុលាការអន្តរជាតិបានចេញសាលដីកា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦២ សម្រេចដោយ យុត្តិធម៌ថា ប្រាសាទព្រះវិហារ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សាលដីការបស់ តុលាការ ថែមទាំងបានបង្គាប់ឱ្យប្រទេសសៀម ប្រគល់មកឱ្យកម្ពុជាវិញ នូវវត្ថុបុរាណទាំងឡាយ ដែល សៀមបានលួចយកទេ នៅពេលដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារ កាលពីឆ្នាំ ១៩៥៤ នោះ។

៤. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈមិនអាចអនុវត្តតឹងរឹងបាន

មូលហេតុដែលនីតិអន្តរជាតិ មិនមានទោសបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងបាននោះ ពីព្រោះជាទូទៅ ការ តាក់តែងនីតិអន្តរជាតិ តម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើន ពីបណ្ឌិតវិញ្ញូជនដែល មាន ចំណេះដឹងខាងផ្លូវច្បាប់ជ្រៅជ្រះ។ ដូច្នេះ នីតិអន្តរជាតិកម្រនឹងមានការចែងអំពីទោស បញ្ញត្តិណាស់ ផ្ទុយស្រឡះពីនីតិនៅក្នុងស្រុក ដែលចែងអំពីទោសបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងបំផុត ចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តបទ ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ទើបនីតិវិទូជាច្រើនតែងលើកឡើងជា

បញ្ហាថា តើនីតិអន្តរជាតិ ពិតជាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈប្រាកដនិយមដែរឬទេ? ឬមួយគ្រាន់ តែជា សីលធម៌របស់សហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ? បញ្ហានេះតម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញក្នុង លក្ខណៈជាទ្រឹស្តី ផងជាក់ស្តែងផង។ ក្នុងលក្ខណៈជាទ្រឹស្តីអ្នកប្រាកដនិយមបានទាញហេតុផលថា ច្បាប់អ្វីក៏ដោយ ទោះមិនមានចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយ ក៏ចរិកលក្ខណៈ របស់ច្បាប់នីមួយៗនោះ ដើរស្របគ្នា នឹងបទបញ្ញាផង និងស្មារតីនៃការគោរពច្បាប់នោះផង ពីព្រោះពាក្យថាច្បាប់ តែងតែមានកម្លាំងរុញ ច្រាន និងកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ ប្រសិនបើ យោងទៅលើមូលបទខាងលើនេះ គេតែងនឹកដល់ទ្រឹស្តីរបស់ស្នេរ សញ្ជាតិអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ថូម៉ាស់ ហូប ដែលជាទស្សនវិទូនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញ នៅ សតវត្ស ទី១៧។ លោកបានសរសេរសៀវភៅមួយ រៀបរាប់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលក្នុងនោះ លោកបាន បង្ហាញ ឱ្យឃើញថា កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគ្មានកម្លាំង ឬ អំណាច គឺជាកិច្ច ព្រមព្រៀងមានតែនៅលើក្រ ដាស់តែប៉ុណ្ណោះ ។ លោកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានទៀតថា រដ្ឋដែលគ្មាន អំណាច ពុំអាចមានច្បាប់ឡើយ។ លោកចង់បំពាក់ឱ្យឃើញថា ប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមាន ប្រសិទ្ធភាព អាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋា

ភិបាលមួយ ដែលអាចតម្រូវឱ្យមនុស្សគ្រប់ៗរូប គោរពច្បាប់ ហើយដើម្បីឱ្យមានការគោរពច្បាប់មានតែកម្លាំងនិងការបង្ខិតបង្ខំប៉ុណ្ណោះ ដែលខណៈរដ្ឋត្រូវយកមកអនុវត្តឱ្យសមស្របនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

មកដល់សតវត្សទី១៩ ស្មេរអង់គ្លេសមួយរូបទៀត គឺលោក ហ្សុន អូស្ទីន បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ច្បាប់គឺប្រៀបប្រដូចទៅនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ពីព្រោះច្បាប់មិនមែនសំដៅតែនៅលើវិធានសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានស្ថាប័នដើម្បីនឹង អនុវត្តទៀតផង។ ចំពោះនីតិអន្តរជាតិវិញ លោក ហ្សុន អូស្ទីន យល់ឃើញថា ជាច្បាប់មួយ ដែលមិនប្រាកដប្រាជ្ញា និងមិនទៀងទាត់នោះទេ ប៉ុន្តែ នីតិអន្តរជាតិប្រៀបបាននឹងសីលធម៌ ប្រាកដនិយមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅវិញ ។

ដូច្នេះ យោងទៅលើអំណះអំណាងទាំងអស់ខាងលើនេះ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ច្បាប់នៅក្នុងស្រុក និងនីតិអន្តរជាតិ មិនអាស្រ័យទៅលើភាពខុសគ្នានោះទេ សារៈសំខាន់នោះ គឺការទទួលយកមកប្រតិបត្តិចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅវិញ។

ទោះបីជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកឬនីតិអន្តរជាតិក៏ដោយ ក៏ច្បាប់ទាំងពីរនេះមិនអាចវិវឌ្ឍ ទៅមុខបាន ដោយសារការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានឡើយ ។ ក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រជាជន មិនគោរពច្បាប់មានន័យថាច្បាប់នោះមិនមានភាពប្រាកដនិយមឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើប្រជាជននាំគ្នាគោរពច្បាប់មានន័យថាច្បាប់នោះមានភាពប្រាកដនិយម ។

ឧទាហរណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើន តែងតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ និងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ (ពន្ធលើរថយន្ត ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវ ពន្ធនាំចូលនាំចេញទំនិញ) ដោយសារប្រជាជនទាំងនោះមិនចង់ឱ្យមានបទល្មើសនៃការគេចពន្ធ ប៉ុន្តែគេមានឆន្ទៈមួយគឺការគោរពច្បាប់ ការភ្ញាក់រំលឹក និងការទទួលស្គាល់ថា ការគោរពច្បាប់នៃការបង់ពន្ធ គឺមិនត្រឹមតែនាំផល ប្រយោជន៍មកឱ្យខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ តែជាការចាំបាច់សម្រាប់ឱ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនទៀតផង។

នីតិអន្តរជាតិ មានការបែងចែកទៅតាមបញ្ហា ដូចជាបញ្ហារដ្ឋនិងរដ្ឋ បញ្ហាសន្តិភាព បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស បញ្ហាសមុទ្រ។ ល ។ នីតិអន្តរជាតិកកើតឡើងអាស្រ័យទៅលើបញ្ហា ភូមិសាស្ត្រផងដែរ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏មានការបង្កើតច្បាប់ថ្មីជាច្រើនផងដែរ ដូចជាច្បាប់ដែលចែងអំពីសេដ្ឋកិច្ច ឬ ច្បាប់ដែលចែងអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ជាដើម ។

បទពិសោធន៍កន្លងមកនៃប្រទេសមួយចំនួន ដែលនិយមយកច្បាប់ជាធំ ដូចជាប្រទេស បារាំង សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស សិង្ហបុរី ឬជប៉ុនជាដើម ការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនសំដៅ ទៅលើតែគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែមានអំណាចបង្ខិតបង្ខំ និង កម្លាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ ពោលគឺការដាក់ទោសចំពោះបទល្មើសផ្សេងៗ ដែល អាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ។

ប្រការនេះមានន័យថានីតិអន្ត ឬ ជាតិមានប្រធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៅតាមហេតុការណ៍នីមួយៗហើយខាងក្រោមនេះជា ឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធាន នៅដាច់ៗ ពីគ្នានៃនីតិអន្តជាតិ និងអង្គការអន្តជាតិនីតិអន្តេជាតិឯកជន ជាផ្នែកមួយនៃ ឬ ទំនាមទំលាប់ហើយអាចមានលក្ខណៈជានីតិអន្តជាតិ ដែលចែងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ។

១.៥.៣. ទស្សនៈស្តីពីការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ

នីតិអន្តរជាតិទំនើបបានកើតឡើងអាស្រ័យដោយលទ្ធផលនៃការទទួលយកនូវគំនិតដែលផ្តោតលើ អាធិបតេភាពរបស់រដ្ឋ។ នៅក្នុងសតវត្សទី១៦មនុស្សជាតិបានដឹងអំពីច្បាប់រូម៉ាំង។ បន្ទាប់មកនីតិវិទូសញ្ញាតិហូឡង់គឺលោក ហូកូក្រូទូស្សន៍ ដែលប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមលោកថា ជាបិតានៃនីតិអន្តរជាតិទំនើបនោះ បានសរសេរស្នាដៃមួយមានចំណងជើងថា សង្គ្រាមនិង សន្តិភាព ចេញផ្សាយ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦២៥ និង ស្នាដៃមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា សេរីភាពសមុទ្រ ចេញផ្សាយ ១៦០៩ ស្នាដៃរបស់លោកបានជះឥទ្ធពលលើដំណើរការប្រែប្រួលអន្តរជាតិ ពិសេសក្នុង ការដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋដោយសន្តិវិធី។ គំនិតរបស់លោកបានក្លាយទៅថាបឋមសិលាក នៃប្រពន្ធអន្តរជាតិដែលបង្កើតបានជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៃទីក្រុង វេសប៉ាឡា ១៩៤៨។ សន្ធិសញ្ញានេះបានឈានទៅបញ្ចាប់ជាស្ថាពរនូវសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ។ លោកបានបង្ហាញឱ្យយើងថា ប្រជាជាតិទាំងឡាយក្នុងនាមបុគ្គល គឺស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ជាទូ ទៅមួយ ដោយផ្អែកលើសីលធម៌ និងយុត្តិធម៌របស់ព្រះអាទិទេព ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងនយោបាយ ដឹកនាំរដ្ឋ រហូតដល់ការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រងគ្រងប្រជាតិ។ នីតិប្រជាជាតិកើតឡើងអាស្រ័យ ដោយមានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់នៃសហគមន៍នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយឈរលើគោលការណ៍ (ប៉ាតាសន់សេវេនដារ)។ គោលការណ៍នេះចេញមកពីពាក្យឡាតាំងដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយត្រូវតែរក្សាទុក។

អាស្រ័យដោយគោលការណ៍នេះហើយទើបគោលការនៃនីតិស៊ីវិល និង នីតិអន្តរជាតិ បានប្រកាន់យកមកធ្វើជា គោលការហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ គោលគំនិតនេះមានន័យបំផុត ដែលគោលការណ៍ ឆ្លុះ បញ្ចាំងឱ្យឃើញ ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន ចរិកជាឯកជន ពង្រឹងនូវ(ខ)នីមួយៗ ដើម្បីកុំឱ្យមានការបំពានទៅលើកាតព្វកិច្ចដែលមានចែង នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ដោយសារកត្តានេះហើយ ទើបមានការបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនាសម័យ បច្ចុប្បន្ននេះ គេតែងតែកត់សម្គាល់នូវខ្លឹមសារ នឹងមាត្រាដែលចែងថា រាល់សន្ធិសញ្ញាដែលចូល ជាធរមានជាចំណងគតិយុត្តភ្ជាប់ទៅនឹងភាគីទាំងឡាយដែលចាំបាច់ត្រូវតែងអនុវត្តឱ្យមានប្រសទ្ធិភាពដោយឆន្ទៈល្អ។ មូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ឆន្ទៈល្អរបស់សន្ធិសញ្ញាមានន័យថាភាគីនៃហត្ថលេខី នៃសន្ធិសញ្ញាមិនអាចយកទៅប្រឈមជាមួយនីតិរដ្ឋដែលឈានដែលឈានទៅធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុក្រឹតភាពនៃនីតិអន្តរជាតិបានឡើយ។ ដូច្នេះមានតែគោលការណ៍នេះដែលធ្វើឱ្យនិយាមនីតិអន្តរជាតិទូទៅមិនអាចប្រែប្រួលបាន ឬ នីតិវិទូបុរាណប្រសិទ្ធនាមម្យ៉ាងទៀតថាជាគោលការណ៍មានន័យថាគោលការនៃការបង្ខិតបង្ខំ។ ប៉ុន្តែនៅមានគោលការណ៍នីតិមួយទៀតដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃ តិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់។ គោលការនេះមានន័យថាកាតព្វកិច្ច

ដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលនៅក្នុងករណីខុសឆ្គង អាចមានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ អាស្រ័យកត្តាកាលៈទេសៈ ។

បន្ទាប់មកមាននីតិវិទូហូឡង់ម្នាក់ទៀត លោកខនីលីសវ៉ាន់ប័រគើសុខ បានរួមចំណែកចំពោះការ អភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ ជាពិសេស នីតិសមុទ្រ ។ អ្នកការទូតស្វីស គឺលោក អីមីរ៉េចដេវិលទ័រ បានសរសេរស្នាដៃដែលចំណងជើងថា នីតិប្រជាជាតិ ។

១.៥.៤. ព្រឹត្តិការណ៍វិវឌ្ឍន៍នៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះកាត់ក្តីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ ឋិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹងចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់អធិករណ៍នានាតាម រយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺៈ

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ(តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ) មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជា ឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោជំនុំជម្រះ ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជាភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ គឺឋិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្កា និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា**។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនឹងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាក លេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានកសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋរណបរបស់សហភាពសូវៀតពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការរាតទីនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។

នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុងសម័យនោះ លោករ៉ុណាល់រីហ្គេន ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលេខ១៧ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាកុងត្រាក្នុងទឹកប្រាក់ ១៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹករ៉ែនៅកំពុងផែចំនួនបី ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា ។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់លការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាងផ្នែកច្បាប់ទេ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទឡ្ហីករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអធិករណ៍នេះទេ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅ

កាប៉ាហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំងនឹង រដ្ឋាភិបាលនៅកាប៉ាហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិតផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរជាតិ បានច្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺសម្រេចឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បុរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយឆ្មក់ (Paramilitary) នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូនដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម៉្យាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថា ពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់វ៉ាឌ័រ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិកលោក ស្តេបេល មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រ និងការពារដល់ប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគុបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថាជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហាដែលមិនអាចរំលោភ

បានទៅលើសន្ធិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយក នៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្ដីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្ដារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុកាអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។

មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្សុីជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្ដល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះកាប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក អនុសញ្ញាប្រឆាំងនិងភេរវកម្មទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ សេចក្ដីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងភេរវកម្ម ដូចជាសេចក្ដីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។ ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ ។

គ តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតថភាពសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្តារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ បានបើកសន្និសិទ្ទកំពូលរស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ុងតូ ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសិទ្ទកំពូលនេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្តាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានជាមូលនិធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា។ មូលនីធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្តី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្តី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្តីពីការជួយគាពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៅរវាងឆ្នាំ ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការម្មវិធីអភវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង២០១៥។

ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន ៧០% នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន ៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្តួចផ្តើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្សេ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយ

ដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្តីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្តីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការូបនៅកម្ម Trade Liberalization ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មាន សមាជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូបា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី មិចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ ប៉េរ៉ូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ទួរគី និង វេណា ហ្សុយអេឡា។

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋ និង រដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានផៀលអារបូរ (Pearl harbor) នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន ។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចាប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមាន សង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច(Karl Donitz) ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាលល្លឺម៉ង់ ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាបូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន។

ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាបូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវេលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវៃ ឬ ផែនការនៃកាវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស

និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពិន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ជុំជី ណាហ្គុយម៉ូ និងលោក លីសស្លូរ គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀតត្រូវបានខូចខាត កងយោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានចាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវាដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

ឧទាហរណ៍ខាងលើ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានសត្តានុពលខ្លាំងក្លាដែរនៅពេលរដ្ឋណាមួយស្ថិតក្រោមច្បាប់នេះ បានប្រព្រឹត្តនូវកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបាន។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវេស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្នាប្រ៊ុត ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ និងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡា ទោះជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ។ សន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ អធិបតេយ្យ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បូរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខ ក្នុងការដឹកនាំរបស់ រដ្ឋ។ អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវេស្តផលឡា ឬសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង វេស្តផលឡា នេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅ:

ទី១. គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចដោតវាសនាដោយខ្លួនឯង។

ទី២. គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣. គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយ ឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវ៉េស្តផលឡា ។

នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព។ ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាងៈ

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណៈភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខ័ណ្ឌបីៈ

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ "សន្តិសុខរួម"។

គ នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាដើម្បី សន្តិភាព ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំងទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ។ ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានការណ៍សន្តិភាព ឬ មានសកម្មភាពឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម។ សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រាជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវេតូ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេលនោះសហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 Aនោះ។ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើងនូវសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។ ជាការពិតណាស់ សេចក្តីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម

លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ អាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ដូច្នេះ ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាង គឺៈ

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ ។

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ។

- អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រាទី ១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន អាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែន ដោយសំអាងថា ជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថា ដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺៈ

-គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

-គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូសរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។

ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្ដី ឬ អន្តរជាតិក្ដី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយ នឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។ ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្ដី ក៏គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ វាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃ សហគមន៍អន្តរជាតិ ។

១.៥.៥. អំពីរដ្ឋ

ទ្រឹស្តីសំខាន់ៗ នៃដើមកំណើតរបស់រដ្ឋ

១. រដ្ឋបានចាប់កំណើតក្នុងរវាងគ.ស ១២៨០ ដល់ ១៣៦០ នៅពេលដែលទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបពោរពេញទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាម។ គំនិតជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋក្នុងយុគសម័យនោះ គឺព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងឡាយនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបបានកំណត់ដែនដីនគររៀងៗខ្លួន និងលើកឡើងនូវគោលបំណងដើម្បីជានា និងការពារសង្គម។

២. លោក **ដង់ អាលីយេរី** គឺជាអ្នកប្រាជ្ញមុនគេបង្អស់ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីទស្សនាទានរបស់លោកស្តីអំពីរដ្ឋ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះរាជាណាចក្រ ក្នុងគ.ស ១៣១១ បានគូសបញ្ជាក់ថា អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាអំណាចកិច្ចការប្រទេស។

៣. ក្រោយមកទៀតលោក **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានយកពាក្យ **រដ្ឋ** មកបង្ហាញជាលើកដំបូងតាមរយៈស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្នុងឆ្នាំ១៥១៣។ គំនិតរបស់លោកគឺកិច្ចការសាសនានឹងត្រូវដាច់ចេញពីកិច្ចការអាណាចក្រ។ រីឯអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋមានតែពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺ សាធារណរដ្ឋ ឬ រាជាណាចក្រម៉ាឆេយ៉ាវេលី ជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកនយោបាយ ដែលផ្តោតទៅលើបញ្ហាអំណាចរបស់រដ្ឋ លោកយល់ថា នយោបាយដោយគ្មានអ្វីក្រៅពីការតស៊ូដើម្បីអំណាចតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** គឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពីអំណាចរបស់រដ្ឋ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ ម៉ាឆេយ៉ាវេលី គឺរដ្ឋ ដែលជាពាក្យដំបូងដែលលោកបានយកមកប្រើ។ ចំពោះ រដ្ឋ លោកបានធ្វើការបែងចែកឱ្យមាន សាធារណរដ្ឋ និង ក្សត្របូរី។ **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** ១៤៦៩-១៥២៧ គឺជាប្រវត្តិវិទូ ជារដ្ឋបុរស និងជាទស្សនវិទូនយោបាយរបស់អ៊ីតាលី។

ស្នាដៃរបស់លោកជាច្រើនមានឥទ្ធិពលទៅលើការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋ។ លោកបានចាប់កំណើតក្នុងទីកដី ហ្លូរ៉ែនស៍ នៅថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៤៦៩។ លោកបានចូលទៅបំរើការងារក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងឋានៈជាស្មៀនមួយរូប ហើយបានឡើងឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋ ហ្លូរ៉ែនទីន ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ ១៤៩៨។ លោកបានធ្វើការជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចំនួន ១០រូប ដែលបានដឹកនាំការចរចារការទូតជាច្រើន និងត្រួតពិនិត្យការងារជាក់ស្ដែងនៃកងយោធារបស់សាធារណរដ្ឋហើយបេសកកម្មជាច្រើនរបស់លោក រាប់បញ្ចូលទាំងបេសកកម្មអមព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសបារាំង ១៥០៤-១៥១០-១៥១១ នៅបូរីអាទិទេព ១៥០៦ និងព្រះចៅអធិរាជអាល្លឺម៉ង់ ១៥០៧-១៥០៨។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី លោកបានស្គាល់អ្នកដឹកនាំអ៊ីតាលីជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យលោកមានលទ្ធភាពសិក្សារៀនសូត្រអំពីការដឹកនាំ និងយុទ្ធវិធីរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់លោក **ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** គឺព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋមួយប្រកបដោយសមត្ថភាព ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុកពីសំណាក់ប្រទេសក្រៅ។ ស្នាដៃរបស់លោកផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍នានា ដែលរដ្ឋមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយដែលមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** ១៥៣២ ដល់១៦៤០ លោកបានពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលតាមវិធីនោះព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គអាចទទួលបាន និងពង្រឹងអំណាចនយោបាយរបស់ទ្រង់។ តាមទស្សនៈរបស់ ព្រះមហាក្សត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំណាច និងគោរពតាមបទដ្ឋាននានាដែលដឹកនាំទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ។ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៥២៧ លោក **ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានទទួលមរណៈភាពនៅ ហ្លូរេនស៍។

៤. ថូម៉ាស ហប និងទ្រឹស្តីអំពីរដ្ឋ ១៥៨៨-១៦៧៩

ថូម៉ាស ហប យល់ឃើញថារដ្ឋអាចកើតឡើងបាន ទាល់តែមានការប្រួបរួមគ្នាមិនមែនមានតែការព្រមព្រៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេ។ មនុស្សត្រូវឈប់រស់នៅជាបុគ្គលដោយឡែកៗពីគ្នា។ ដូច្នេះ មនុស្សត្រូវលះបង់ឆន្ទៈ និងសិទ្ធិរបស់គេម្នាក់ៗដែលមាននៅក្នុងដៃ ហើយអំណាចទាំងអស់ ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ...។ កាលណាអំណាចទាំងអស់ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ ហើយ សិទ្ធិត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យបុគ្គលម្នាក់ ឬច្រើននាក់ដែលនឹងត្រូវដឹកនាំគ្រប់គ្រងពួកគេ។ ចំពោះលោក ថូម៉ាស ហប ដើម្បីឈានដល់កត្តានេះត្រូវមានកិច្ចសន្យាមួយ ហើយកិច្ចសន្យានេះជាកិច្ចសន្យាដែលមនុស្សគ្រប់រូបបានព្រមព្រៀងគ្នា ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមនុស្ស និងមនុស្ស។ តាមរយៈនៃកិច្ចសន្យានេះ បុគ្គលទាំងអស់ត្រូវលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដើម្បីទៅឱ្យអ្នកកាន់អធិបតេយ្យទោះបីអ្នកនោះជាព្រះមហាក្សត្រ ឬ ក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាណាមួយក្តី។ សារជាតិនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬដែលគេហៅថា ជាកតិកាសញ្ញាមួយនោះ គឺជាការបង្រួមក្រុមមនុស្សឱ្យមកនៅជាឯកភាគវិញ។ រដ្ឋដែលកើតឡើងដោយសារការរំលាយចូលគ្នានៃបុគ្គលទាំងឡាយនោះ គឺជារដ្ឋដែលកាន់កាប់ដោយ អធិបតេយ្យផ្ដាច់ការមួយ។ លោក ថូម៉ាស ហប យល់ឃើញថា អធិបតេយ្យផ្ដាច់ការ គឺជារាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការ គឺជាទម្រង់រដ្ឋមួយដែលអាចរក្សាសន្តិភាពបាន ហើយដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនេះបានចាំបាច់ត្រូវមានព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចពេញលេញ ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ណាផ្សេងទៀតហើយ ទោះជាច្បាប់ធម្មជាតិក្តី ឬមួយជាច្បាប់សាសនាក្តី។

ប្រការនេះហើយទើបប្រជាជនមិនមានសិទ្ធិជំនាស់នឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានទេ។ ជារួមលោក **ថូម៉ាស ហប** ធ្វើការសន្និដ្ឋានថា អំណាចរបស់រដ្ឋគ្មានព្រំដែនហើយលោកបានធ្វើសំយោគនានាទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋដូចតទៅ:

- នៅក្នុងរដ្ឋ អំណាចសាសនាមិនអាចជាគូប្រឆាំងនឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានឡើយ។
- ការគោរពព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចខាងសាសនាទេ តែជាកាតព្វកិច្ចខាងកិច្ចការនយោបាយ។
- សាសនាជាជំនឿ មិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទេ ហើយជំនឿមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការខាងនយោបាយទេ។
- ច្បាប់ក្តី រដ្ឋក្តី សុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារកម្លាំង។
- ចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋត្រូវធ្វើឱ្យគេខ្លាច ហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវមានកម្លាំងចាប់បង្ខំ ពោលនេះជាបេសកកម្មទាំងពីររបស់រដ្ឋ គឺបេសកកម្មបង្ក្រាបខាងក្នុង និងបេសកកម្មការពារខាងក្រៅ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយរដ្ឋក៏ត្រូវមានកងទ័ពដ៏ខ្លាំង និងអចិន្ត្រៃយ៍មួយ។

៥. ឡក់ ចន និងទស្សនាទានស្តីពីរដ្ឋ

តាមទស្សនៈរបស់លោក **ចន ឡក់** រដ្ឋត្រូវមានព្រំដែន ហើយអំណាចត្រូវមានការបែងចែក។ ដូច្នេះបានជាទ្រឹស្តីវិទូជាច្រើនបានចាត់ទុកលោក **ឡក់** ជាទ្រឹស្តីវិទូមួយរូប ដែលបានធ្វើការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋ។ លោកបានបែងចែកអំណាចជាបីៈ

១. អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយសភាមួយដែលនឹងបើកសម័យប្រជុំតាមពេលវេលាណាមួយជាកំណត់។

២. អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ ជាអំណាចអចិន្ត្រៃយ៍មួយ ហើយដែលកាន់កាប់ដោយអង្គារផ្សេងពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។

៣. អំណាចសហព័ន្ធ ឬអំណាចដឹកនាំទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចុះសន្ធិសញ្ញាប្រកាសសង្គ្រាមឬសន្តិភាព។ អំណាចនេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ តាមទស្សនៈរបស់លោក **ចនឡក់**សាសនានិងរដ្ឋក៏ត្រូវបែងចែកដាច់ស្រលះពីគ្នាផងដែរ។ លោក **ចន ឡក់** (១៦៣២-១៧០៤) គឺជាទស្សនៈវិទូអង់គ្លេស និងជាស្ថាបនិកសាលារៀនអំពីលទ្ធិពិសោធនិយម ។ លោកបានចាប់កំណើតនៅក្នុងភូមិ ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៦៣២ ។ លោកបានទទួលការអប់រំនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ អកហ្វត ហើយលោកតែងតែបានទៅធ្វើបទឧទ្ទេសនាមស្តីពីប្រទេសក្រិច អំពីប្រធានបទនានាទាក់ទងទៅនិងបញ្ហាវោហាសាស្ត្រ បញ្ញាទស្សនវិជ្ជា សីលធម៌ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ ១៦៦១ ដល់ឆ្នាំ ១៦៦៤ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៦៧ លោកបានចាប់ផ្តើមបង្កើតសមាគមន៍ជាមួយរដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប គឺលោក អេនតូនី អាសលី ឧបផើ ។ លោក លក បានសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយសម្រាប់ការកាន់កាប់អាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើង ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពុំ

មានប្រសិទ្ធភាពឡើង។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩៦ ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស ព្រះនាម វីលៀម ទី៣ ទ្រង់បានតែងតាំងលោកជាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ។ លោក ចន លក បានទទួលមរណភាពនៅតំបន់ Oates ទឹកដីអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៧០៤។

ទ្រឹស្តីពិសោធនិយម- ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមរបស់លោក ឡក់ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថាសារៈសំខាន់នៃការពិសោធន៍ គឺជាចំណេះយល់ដឹងប្រសើជាជាងប្រមើលមើលតាមអព្ភន្តរញាណ។ ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមត្រូវបានពន្យល់អត្ថាធិប្បាយដោយទស្សនវិទូ និងជារដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ហ្វ្រាំងស៊ីស បាខន នៅដើមសតវត្សទី១៧។ ប៉ុន្តែ ឡក់ បានផ្តល់នូវការបញ្ជាក់តាមរបៀបប្រព័ន្ធមួយដែលបាន សរសេរនៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ការសាកល្បងទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស សរសេរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០។ លោកបានសំឡឹងមើលឃើញពីចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រកបដោយភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ដែលមានបទពិសោធន៍និងចំណេះវិជ្ជាជាប់មកជាមួយ។ បើតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺថា មនុស្សទាំងឡាយនៅមានភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ឯករាជ្យភាព និងស្មើភាពគ្នា។

ទ្រឹស្តីនយោបាយ- នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា សន្ធិសញ្ញាពីររបស់រដ្ឋាភិបាល សរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០ លោកមានទស្សនៈរិះគន់ទៅលើទ្រឹស្តីសិទ្ធិអាទិទេពរបស់ព្រះមហាក្សត្រ និងចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់រដ្ឋ ដែលបានប្រមើលមើលដោយទស្សនវិទូអង់គ្លេសនិងទ្រឹស្តីនយោបាយវិទូ ថូម៉ាស ហប។ ជាសង្ខេប ឡក់ បានលើកឡើងថា អធិបតេយ្យភាពមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋទេ ប៉ុន្តែគឺនៅជាមួយប្រជាជន ហើយរដ្ឋជាអ្នកនៅលើខ្ពស់បំផុត។ គំនិតនយោយបាយរបស់ឡក់ ជាច្រើន តែងទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិធម្មជាតិ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីគាំពារសិទ្ធិទាំងនេះ ហើយនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដឹកនាំភាគច្រើន ដែលមានចែងដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបណ្តាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានា។ ឡក់ បានលើកឡើងថា ការបដិវត្តន៍មិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែករណីខ្លះ ជាកាតព្វកិច្ចមួយហើយលោកយល់ស្របទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងតុល្យភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។ លោកក៏មានជំនឿជឿជាក់ផងដែរ អំពីសេរីភាពសាសនា និងការបែងចែកកិច្ចការសាសនានិងរដ្ឋ។ ដូច្នេះហើយទើបឥទ្ធិពលរបស់ ឡក់ នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទំនើបមានភាពជ្រាលជ្រៅណាស់ ហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍របស់លោកនូវការវិភាគតាមការពិសោធន៍ ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌នយោបាយ និងសាសនា លោកនៅតែជាទស្សនវិទូ ដ៏សំខាន់គ្រប់ពេលវេលា។ ក្នុងចំណោមស្នាដៃដទៃទៀតរបស់លោក មានពិនិតខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹង ការអប់រំ ១៦៩៣ និវេភាពសម ហេតុសមផលនៃកិច្ចការសាសនា ១៦៩ ។

៦. លោកម៉ុងតែសគ្យឺនិងទស្សនាទានពីរដ្ឋនិងច្បាប់

លោក **ម៉ុងតែសគ្យឺ** ១៦៨៩-១៧៥៥ ជាអ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកច្បាប់របស់បារាំង កើតនៅ ឡាប្រ៉ាដេ ហើយបន្ទាប់ មក បានទទួលការអប់រំនៅឯសាលា អូរ៉ាតារៀន ហើយក្រោយមកទៀតនៅ ប៉តដា

អូរ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧១៤ លោកបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សានៃសភា ជំរដូវចក៏ បានក្លាយទៅជា ប្រធានសភានេះ ពីឆ្នាំ ១៧១៦ ដល់ ១៧៨។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧២ លោកចូលជា សមាជិកបញ្ញិតសភាបារាំង ហើយលោកក៏ធ្លាប់បានទិតៀនរិះគន់ដល់អ្នកមាន សាសនា និងរដ្ឋាភិបាលជាតិបារាំងផងដែរ។ ពីឆ្នាំ ១៧២៩ ដល់ ១៧៣១ លោកបាន ទៅរស់នៅឯប្រទេសអង់គ្លេស ហើយក៏បានទទួលការទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកនយោបាយ នៃប្រទេសអង់គ្លេស។ លោក **ម៉ុងតែសគ្យឺ** បានណត់និយមន័យនៃពាក្យច្បាប់ថា ន័យទូលាយ ច្បាប់ គឺជាទំនាក់ទំនងចបាច់ទាំងឡាយដែលចេញមកពីអ្វីដែលមានឡើង ដែលកើតឡើង។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ច្បាប់ គឺជាវិធានសម្រាប់សភាវៈទាំងអស់តាំងពីធំដល់តូច។ លោកក៏បានធ្វើការបែងចែកប្រភេទច្បាប់ជាទំរងបីៈ

១. ច្បាប់សាសនាដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអាទិទេព សម្រាប់ដាស់តឿន មនុស្សលោកឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះ។
២. ច្បាប់សីលធម៌ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយទស្សនវិទូនានា ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សជាតិឱ្យស្គាល់ច្បាស់ពីករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯង ។

៣. ច្បាប់នយោបាយ និងច្បាប់បវេណី ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអ្នក ច្បាប់ ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សទាំងពួង ឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដទៃ និង សម្រាប់សង្គម។

នៅក្នុងវិស័យ ច្បាប់ **ម៉ុងតែសគ្យឺ** បានធ្វើការបែងចែកពីគ្នារវាង ឬវត្ថុ នៃច្បាប់បវេណី និង ច្បាប់នយោបាយ ។ តាមទស្សរបស់លោក ច្បាប់បវេណី គឺជាច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹង ការកកើតរដ្ឋ រីឯច្បាប់នយោបាយ ពី៨ច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការ រក្សារដ្ឋ ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា រដ្ឋនីមួយៗប្រវត្តិរបស់វា ការវិភាគស្តីអំពីរដ្ឋ ពី ថាការវិភាគលើច្បាប់បវេណី និងច្បាប់នយោបាយដែលស្ថិតនៅជាមួយគ្នាហើយក៏ជាការវិភាគទៅលើស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋ។
អំពីទ្រឹស្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោកបានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាបីប្រភេទដូចតទៅៈ

ក. រដ្ឋតាមបែបសាធារណៈរដ្ឋ

ខ. រដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ

គ.រដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ
បើតាមទស្សនៈរបស់លោក **ម៉ុងតែសគ្យឺ** របបគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងបីនេះមានប្រភពដើម និងមូលភាពរបស់វាផ្ទាល់។ រដ្ឋតាមបែបសាធារណរដ្ឋ គឺ ជារដ្ឋរបស់ ប្រជាជនទាំងមូល ឬមួយផ្នែក។ លោក ម៉ុងតែសគ្យឺ បានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមបែបសាធារណរដ្ឋ ជាពីរផ្នែកទៀត គឺ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិជនាធិបតេយ្យ មានន័យថា ប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋ ជារដ្ឋរបស់ប្រជាជនទាំងមូលនោះគឺជា ប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋរបស់ប្រជាជនមួយភាគប៉ុណ្ណោះ នោះហើយ គឺជា អភិជនាធិបតេយ្យ។ ឯរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ គឺអំណាច ត្រូវឋិតនៅលើ ព្រះមហា

ក្សត្រ ឬព្រះមហាក្សត្រីយានី។ ចំពោះរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ គឺជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលប្រើអំណាចផ្តាច់មុខហើយដែលគ្មានវិធានជាច្បាប់អ្វីទាំងអស់។បើតាមទស្សនៈរបស់លោក ការរលំរលាយនៃរដ្ឋនីមួយៗគឺចាប់ផ្តើមពី ការដួលរលំនៃគោលការណ៍របស់វា។ លោកមានជំនឿទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្ស និងការប្រឆាំង ទៅនឹងអំពើផ្តាច់ការ ហើយសេរីភាពខាងនយោបាយគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅ នឹងការបែងចែកនូវអំណាចនិតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងអំណាច តុលាការ។ លោកក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានផងដែរថា សេរីភាព និងការគោរព ច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបិតនៅជាមួយគ្នា ស្នាដៃ ដ៏សំខាន់របស់លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** មានចំណងជើងថា ចិត្តគឺខិតនៃច្បាប់ ចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ១៧៤៨ ហើយដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការរៀបចំ តាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវេស្វាលី

ក្រោយពេលបញ្ចប់សង្គ្រាម ៣០ ឆ្នាំ ប្រព័ន្ធរដ្ឋនៅអឺរ៉ុប មួយ បានកកើតឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង វេស្វាលី នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៦៤៨។ សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវេស្វាលី គឺឈរនៅលើគោលការណ៍បី។ គោលការណ៍ទីមួយហើយ មានន័យថា ព្រះមហាក្សត្រ គឺ ជាអធិរាជនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ទ្រង់។ បទដ្ឋាននេះ កំណត់ច្បាស់ថា ការគ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រ មិនមែនមានអំណាចនយោបាយខ្ពង់ខ្ពស់ណាឡើយ និងសមភាពដូចក្សត្រដទៃទៀត។ គ្រប់អង្គក្សត្រទាំងអស់ គឺឯករាជ្យភាពគោលការណ៍ទីពីរ ហៅថា មានន័យថា អ្នកដឹកនាំគឺ ជាអ្នកកំណត់សាសនានៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ បទដ្ឋាននេះអ្នក ក្រៅគ្មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពយុត្តាធិការសាសនារបស់អាណាចក្រ ឬ រដ្ឋនីមួយៗឡើយ។ គោលការណ៍ទីបី គឺជាគោលការណ៍ តុល្យភាពនៃ កម្លាំងដែលមានទិសដៅទប់ស្កាត់ការវាតទីណាមួយមិនឱ្យ អង្គភាពដទៃ ឬរដ្ឋដទៃទៀតបាន។ រីករាលដាលនិងគ្របដណ្តប់ទៅលើទំនាក់ទំនង ទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋដែលជាមហាអំណាច បានបង្កើតចេញជាប្រព័ន្ធ មហាអំណាចមួយលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសតវត្សទី១៦ហើយបានវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៦៤៨។ ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពិសេសតាមរយៈការស្វះស្វែងរកសន្តិភាពនៅទីក្រុងវេស្វាលី (the Peace of Westphalia) បង្កើតឱ្យមានជារូបរាង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់។ រូបរាង និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនោះគឺមានគោលការណ៍ពីរ សំខាន់:

ទី១- គោលការណ៍គោរពចំពោះឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ

ទី២- គោលការណ៍បូរណភាពដែនដីរបស់គ្រប់បញ្ហារដ្ឋទាំងអស់ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីសម័យកាលសន្តិភាពនៅវេស្វាលីមកបញ្ហារដ្ឋមហាអំណាចបាន ខិតខំពង្រឹងនូវគោលការណ៍តុល្យភាពនៃកម្លាំង ហើយតាមរយៈគោលការណ៍នេះ បញ្ហារដ្ឋទាំងនេះតែងខិតខំពង្រឹងសមត្ថកិច្ចការពាររដ្ឋខ្លួន រហូតឈានដល់ ការ

ផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពនិងពេលខ្លះតែងពើបប្រទះនឹងការធ្វើសឹកសង្គ្រាម។ នៅក្នុងសម័យកាលនេះដែរ ការដឹកនាំរដ្ឋច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើព្រះមហាក្សត្រ។ ព្រះមហាក្សត្រជាតួអង្គគ្រប់គ្រង និងកំណត់ទៅលើប្រព័ន្ធរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែនៅពេល ខ្លះក៏គេសង្កេតឃើញថា សម្ព័ន្ធភាព ក៏បានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអន្តរជាតិក៏មានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។

ការកំណត់និយមន័យរបស់រដ្ឋ បានត្រូវកំណត់ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បញ្ញារដ្ឋ (រដ្ឋក្នុងតំបន់អាមេរិក) ដែល ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង ម៉ង់តេវិតដេអូរ ប្រទេសអូរាកាយ ដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៣៣ ។

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយ នៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប

ប្រវត្តិនៃការករកើតរដ្ឋទំនើប

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុងនោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវ៉ែប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

ក. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។